

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5553/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย กุณบดี ทวีแสงศิริ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 23, มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 15 วัน และบวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ อีก 15 วัน รวมจำคุก 30 วัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษกักขัง 30 วัน แทนเป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษเป็นฎีกาดุลพินิจในการวางโทษจำเลยของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 คำว่า "และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิด" นั้นหมายความว่า จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจริง ๆ คดีนี้ ศาลอุทธรณ์ได้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทนตาม มาตรา 23 ดังนั้น ศาลอุทธรณ์จะนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ ไม่ได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้..LONG

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7,(5), 57, 92 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 และบทโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3964/2538 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพ และรับว่าเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกและรอกการลงโทษไว้จริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7(5), 57, 92 (ที่ถูกคือมาตรา 92 วรรคหนึ่ง) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 15 วัน และให้บทโทษจำคุกที่รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4140/2538 (ที่ถูกคือ 3964/2538) ของศาลชั้นต้น จำนวน 15 วัน เข้ากับโทษในคดีนี้ รวมจำคุก 30 วัน

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า การที่ศาลอุทธรณ์เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทนเป็นการแก้ไขในเรื่องอัตราโทษอย่างมากหรือไม่ เห็นว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับดุลพินิจในการลงโทษเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอัตราโทษดังที่จำเลยฎีกาและการที่ศาลอุทธรณ์เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทนก็เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่ง

เป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว ฎีกาของจำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง และจำเลยฎีกาต่อไปอีกว่าขอให้รอกการลงโทษศาลฎีกาเห็นว่า ข้อหาความผิดที่จำเลยกระทำศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 15 วัน และบวกโทษจำคุกที่รอกการลงโทษไว้อีก 15 วันรวมจำคุก 30 วัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขลงโทษกักขัง 30 วันแทนเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งการที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษเป็นฎีกาดุลพินิจในการวางโทษจำเลยของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกัน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

อนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์บวกโทษจำคุกที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนอีก 15 วัน รวมกับโทษกักขัง 15 วัน ในคดีนี้เห็น ว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 คำว่า "และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิด" นั้นหมายความว่าจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจริง ๆ คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทนตามมาตรา 23 ดังนั้น ศาลอุทธรณ์จะนำโทษจำคุกที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ได้ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาสาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้กักขังจำเลย 15 วัน กับให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้นำโทษจำคุกที่รอกการลงโทษให้ไว้ในคดีก่อนมาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และให้ยกฎีกาของจำเลย

(จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ